

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA DEBIDA DILIGENCIA, IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL Y ONBOARDING DIGITAL

ENTIDAD RESPONSABLE: Neobank Digital, S.A.

MÓDULO 3: Manuales de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (AML/CFT)

ENTREGABLE 3.2: Estructura del Manual de Procedimientos Operativos para Debita Diligencia y Onboarding (Documento 2 de 3)

VERSIÓN DE CONTROL: 1.0.0-REGULATORY

RESTRICCIÓN: Documento Corporativo de Cumplimiento Mandatorio / Auditoría SIB

CAPÍTULO I: DEL PROTOCOLO TÉCNICO DE ONBOARDING DIGITAL ASÍNCRONO

1.1. Arquitectura del Flujo de Registro y Verificación Identitaria

El procedimiento operativo para la admisión de nuevos usuarios en Neobank Digital, S.A. está diseñado bajo una arquitectura de software desacoplada que elimina de raíz la presencialidad física del solicitante. El flujo operativo se inicia de forma asíncrona cuando el cliente interactúa con el componente de registro en el front-end de la aplicación móvil. El sistema operativo del terminal móvil del usuario debe ser verificado por el módulo RASP para descartar modificaciones forzadas de privilegios como jailbreak o rooteo, los cuales comprometen la integridad del cifrado de las llaves privadas asociadas al perfil.

Una vez validada la sanidad técnica del entorno móvil, el procedimiento operativo exige la captura digital obligatoria del Documento Personal de Identificación (DPI). El microservicio de visión por computadora ejecuta un análisis de umbralización local para corroborar que el plástico se encuentra físicamente presente y no corresponde a una reproducción en celulosa, pantalla digital o fotocopia. Los datos alfanuméricos contenidos en las zonas de lectura mecánica y el Código Único de Identificación (CUI) son extraídos y estructurados mediante un motor OCR optimizado para los estándares del Registro Nacional de las Personas (RENAP). Toda la sesión de datos permanece cifrada en reposo mediante algoritmos AES-256-GCM y en tránsito bajo TLS 1.3 con empaquetamiento estricto de cabeceras HTTP.

1.2. Mapeo Operativo del Pipeline de Aprobación de Identidad

Para mitigar la suplantación de identidad en el borde de la red bancaria, el pipeline de aprobación de identidad opera como una secuencia lógica inmutable gestionada por un motor de orquestación de microservicios (Camunda BPMN). El sistema no permite la omisión manual de ninguna de las fases críticas de validación jurídica. Las etapas operativas del pipeline de onboarding digital se estructuran y ejecutan en la infraestructura del Core de acuerdo con el siguiente orden secuencial parametrizado:

- **Fase 1: Extracción de Metadatos y Verificación Estructural:** El sistema procesa las imágenes del DPI, extrae el CUI, nombres completos, fecha de nacimiento, sexo y estado civil. Valida que el documento se encuentre dentro de su período de vigencia legal y que los códigos verificadores de la zona OCR coincidan matemáticamente.
- **Fase 2: Intercambio Criptográfico y Validación Perimetral RENAP:** El microservicio de identidad establece una conexión mTLS contra el nodo central del RENAP. Transmite el CUI extraído y los vectores de la biometría facial del usuario para validar la existencia legal del ciudadano, el estatus activo de sus derechos civiles y la coincidencia matemática del mapa de vectores del rostro.
- **Fase 3: Evaluación de Listas de Exclusión y Listas de Sanciones:** De forma paralela y asíncrona, el motor de cumplimiento cruza el CUI, NIT y nombre completo contra las listas actualizadas de la OFAC, el Consejo de Seguridad de la ONU, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y el catálogo interno de Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
- **Fase 4: Firma Criptográfica del Contrato de Adhesión:** Si las fases previas devuelven un código de éxito *VALIDACION_EXITOSA*, el sistema compila dinámicamente el Contrato de Adhesión en formato PDF/A-3, incrusta el formulario IVE digitalizado y fuerza la firma del usuario mediante un token efímero JWT generado tras re-autenticación facial local.

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL

BENEFICIARIO FINAL

2.1. Criterios de Transparencia Corporativa y Desvelamiento de Estructuras

En estricto cumplimiento de las Recomendaciones 24 y 25 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las normativas específicas de la Superintendencia de Bancos (SIB), Neobank Digital, S.A. instituye un procedimiento mandatorio para la identificación, verificación y registro del Beneficiario Final de todas las cuentas digitales comerciales o patrimoniales Nivel 3. Se define operativamente como Beneficiario Final a la persona o personas individuales que, en última instancia, poseen o controlan los derechos de propiedad o de voto de una entidad jurídica, o que ejercen el control efectivo de la gestión de una persona jurídica o estructura jurídica compleja, ya sea de forma directa o indirecta.

El procedimiento operativo prohíbe de forma absoluta la apertura de cuentas a favor de sociedades mercantiles que utilicen acciones al portador, estructuras de fideicomisos opacos domiciliados en paraísos fiscales o entidades pantalla desprovistas de sustancia económica real. Cuando una persona jurídica solicita el alta en la plataforma, la Unidad de Cumplimiento ejecuta un análisis forense descendente sobre el árbol de propiedad de la empresa, exigiendo la carga digital de la escritura constitutiva, patentes de comercio de sociedad y empresa, y el libro de registro de accionistas actualizado. El sistema rastreará de forma mandatoria la cadena de propiedad hasta identificar a los individuos que ostenten una participación igual o superior al **diez por ciento (10%)** del capital social o de los derechos políticos de la organización.

2.2. Matriz de Niveles de Control y Verificación de Beneficiarios Finales

Para sistematizar la debida diligencia sobre las personas individuales que ejercen el control de las estructuras corporativas, se establece una Matriz de Control Operativo. El nivel de verificación documental y forense varía en función de la complejidad de la estructura societaria y la jurisdicción de origen de los capitales de acuerdo con el siguiente tarifario de controles regulatorios:

Tipo de Estructura Societaria	Umbral de Participación Mínima	Mecanismo de Verificación Requerido	Soporte Documental Obligatorio	Dictamen de Aceptación
Sociedad Anónima Local Ordinaria	Diez por ciento (10%) de acciones o votos	Cruce de datos automatizado ante el Registro Mercantil General de la República de Guatemala.	Patente de Sociedad, Acta de Nombramiento de Representante Legal y RTU de la SAT.	Automático por Reglas del Core Bancario.
Sociedades de Emprendimiento (S.E.)	Cualquier porcentaje de control societario	Validación síncrona de la firma electrónica avanzada del administrador único inscrita en el Registro Mercantil.	Certificación de inscripción digital del Registro Mercantil y NIT de la sociedad activo.	Validación intermedia del Analista AML.
Sociedades Extranjeras Sucursales	Cinco por ciento (5%) de control directo o indirecto	Auditoría forense manual extendida por la Unidad de Cumplimiento. Consulta a registros de origen transfronterizo.	Documento de apostilla de la Haya de la constitución de la casa matriz, balances auditados y pasaportes de accionistas.	Aprobación por escrito unánime del Comité de Cumplimiento.
Fideicomisos y Fondos de Inversión	Identificación total de fideicomitentes y beneficiarios	Mapeo completo de los flujos de capital del contrato de fideicomiso. Verificación individual de todas las partes.	Copia auténtica del contrato de fideicomiso, identificaciones civiles de los administradores y beneficiarios.	Aprobación Exclusiva del Oficial de Cumplimiento Técnico.

CAPÍTULO III: DE LA OPERATIVIZACIÓN DE LA DEBIDA DILIGENCIA ESTÁNDAR

3.1. Criterios de Aplicación y Verificación de la Consistencia del Perfil

La Debida Diligencia Estándar constituye el régimen ordinario de control operativo aplicable a las cuentas de Nivel 2, las cuales manejan flujos acumulados mensuales de depósitos e ingresos de hasta quince mil Quetzales exactos (GTQ 15,000.00). El objetivo de este procedimiento es construir un perfil económico de control que sirva de línea base conceptual para que el motor

analítico de Inteligencia Artificial pueda identificar desviaciones estadísticas significativas o patrones de transaccionalidad anómala. La recolección de los datos se realiza a través de las interfaces nativas de captura del Formulario IVE integrado en el front-end móvil.

El analista operativo de la Unidad AML tiene la obligación de verificar la consistencia interna de los datos aportados por el cliente antes del vencimiento de un plazo de setenta y dos (72) horas posteriores a la apertura provisional de la cuenta. El sistema ejecuta una rutina automatizada que contrasta la ocupación y el nivel de ingresos declarado en el IVE con el Registro Tributario Unificado (RTU) de la SAT; si el usuario declara trabajar en relación de dependencia y reporta ingresos mensuales por diez mil Quetzales (GTQ 10,000.00), pero el NIT consultado registra un estatus de inactividad tributaria o se encuentra afiliado a regímenes de pequeño contribuyente con declaraciones en cero, el Core Bancario generará un evento de advertencia de severidad media, ordenando el bloqueo preventivo del paso a cuenta Nivel 3 y limitando la cuenta a transacciones nacionales básicas.

3.2. Ciclo de Renovación de Expedientes y Verificación de Dirección Domiciliar

Los expedientes de clientes sujetos a Debida Diligencia Estándar poseen un ciclo de obsolescencia operativa mandatorio de ****veinticuatro (24) meses continuos****, contados a partir de la fecha de la última actualización digital con firma electrónica. Al ingresar al mes veintitrés (23) de vigencia del expediente, el microservicio de notificaciones push de la plataforma iniciará una campaña automatizada orientada a forzar el re-onboarding preventivo del usuario, desplegando pantallas de actualización obligatoria al momento de abrir la aplicación financiera.

Para la verificación operativa de la dirección de residencia declarada en el formulario IVE, Neobank Digital prescinde de la solicitud tradicional de recibos físicos de servicios públicos en soporte de celulosa. La plataforma implementa un módulo de geolocalización perimetral pasiva integrado en el SDK de la aplicación móvil. El sistema registra las coordenadas geográficas de latitud y longitud (GPS) desde las cuales el usuario ejecuta sus sesiones bancarias habituales durante una ventana de observación de catorce (14) días calendario; mediante un algoritmo de agrupamiento (Clustering Spatial Analysis), el sistema determina el centroide del área residencial del cliente y comprueba si coincide con el vector de dirección postal normalizado reportado en el Formulario IVE, validando la veracidad del domicilio sin generar fricción operativa al usuario.

CAPÍTULO IV: DEL PROCEDIMIENTO DETALLADO DE DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA (DDA)

4.1. Disparadores Operativos y Reglas de Asignación Forzosa

El procedimiento de Debida Diligencia Ampliada (DDA) no es una medida discrecional del equipo de analistas, sino un protocolo de control profundo y exhaustivo de activación mandatoria disparado de forma automática por el Core Bancario cuando concurre cualquiera de las causales técnicas o perfiles de riesgo crítico estipulados por este manual. La DDA anula de forma síncrona los flujos de autorización automatizados comunes y somete la cuenta a un aislamiento transaccional preventivo en el API Gateway.

Los disparadores operativos que fuerzan la asignación de una cuenta al flujo de Debida Diligencia Ampliada se detallan a continuación de forma taxativa:

- 1. Identificación de Condición de PEP:** Coincidencia exacta del CUI o nombre del cliente en el catálogo consolidado de Personas Expuestas Políticamente (locales o extranjeras) o en la categoría de PEP por Asociación (familiares y socios comerciales cercanos).
- 2. Solicitud de Alta en Cuenta Nivel 3 (Plena Patrimonial):** Petición expresa del usuario a través de la aplicación para elevar los límites de su cuenta por encima de los quince mil Quetzales mensuales (GTQ 15,000.00), requiriendo capacidad de captación patrimonial ilimitada.
- 3. Origen o Destino en Jurisdicciones de Alto Riesgo:** Ordenamiento o recepción de transferencias electrónicas internacionales (vía red SWIFT o corresponsales) provenientes de países incluidos en las listas grises o negras del GAFI, o catalogados como paraísos fiscales por la SAT.
- 4. Activación de Alertas de Desvío Críticas (ALT-AML-01 y ALT-AML-04):** Disparo de alertas del motor analítico de cumplimiento asociadas a conductas flagrantes de estructuración de fondos (pitufeo) o coincidencias en listas de sanciones de la OFAC o la ONU.

4.2. Flujo Forense de Auditoría de Fondos y Entrevista por Videoconferencia

Una vez activado el flujo de DDA, la cuenta pasa al estado de control interno ***DDA_EN_PROCESO_AUDITORIA***. El

procedimiento operativo exige al Analista Senior AML asignado la recopilación y examen forense detallado de un dossier de evidencias documentales inmutables que el usuario debe cargar a través de la sección de seguridad de la plataforma. Este portafolio documental incluye de forma obligatoria los estados de cuenta bancarios certificados de los últimos tres meses de instituciones financieras tradicionales del sistema guatemalteco, las copias auténticas de las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes al último ejercicio fiscal selladas por la SAT, y los justificantes legales específicos de las transacciones (tales como escrituras públicas de compraventa de bienes inmuebles, contratos mercantiles de prestación de servicios o patentes comerciales).

El componente definitivo del protocolo de DDA consiste en la ejecución obligatoria de la Entrevista Virtual de Cumplimiento. Esta entrevista se realiza mediante una sesión de videoconferencia de alta definición integrada de forma nativa en la aplicación móvil de Neobank Digital, protegida con cifrado de extremo a extremo mediante el protocolo WebRTC. Durante la videoconferencia, el Oficial de Cumplimiento técnico ejecuta una verificación visual en vivo del solicitante, contrasta su rasgos en tiempo real contra la base del RENAP mediante software de reconocimiento facial dinámico y levanta un cuestionario estructurado sobre la naturaleza exacta de sus actividades mercantiles, origen legítimo de sus capitales y el propósito operativo de la cuenta digital. La sesión completa es grabada con marca de tiempo NTP inyectada en el flujo de video y se almacena en el repositorio inmutable WORM como evidencia probatoria de cumplimiento ante la SIB.

CAPÍTULO V: DEL RÉGIMEN DE CONTROL ESPECIAL PARA PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEPs)

5.1. Protocolo de Identificación Temprana y Búsqueda Cruzada en Onboarding

El procedimiento operativo para la mitigación del riesgo asociado a Personas Expuestas Políticamente (PEPs) se ejecuta en la fase más temprana del contacto institucional, operando como un filtro síncrono incrustado en el API Gateway durante el proceso de Digital Onboarding. Neobank Digital mantiene una base de datos relacional de control de PEPs, actualizada de forma automatizada cada veinticuatro (24) horas mediante la ingesta de datos provenientes de los listados oficiales emitidos por el Congreso de la República, la Contraloría General de Cuentas, el Diario de Centro América y proveedores internacionales especializados en inteligencia regulatoria (Dow Jones Risk & Compliance o World-Check).

Cuando un solicitante ingresa su CUI y nombres completos en la aplicación móvil, el microservicio de cumplimiento ejecuta una consulta de búsqueda difusa (Fuzzy Matching) con un umbral de coincidencia fonética y de caracteres fijado en un noventa por ciento (90%). El sistema analiza no solo el nombre individual del solicitante, sino que extrae mediante llamadas de API los datos filiatorios de sus padres, hijos y hermanos registrados en el RENAP para verificar de forma cruzada si el ciudadano califica bajo la categoría jurídica de PEP por Asociación. Ante la detección de un impacto positivo (Hit), el pipeline de automatización común se interrumpe de forma fulminante, asignando al expediente la etiqueta de control de riesgo *PERFIL_PEP_RESTRICCION* e impidiendo la emisión automática de cualquier tarjeta virtual o asignación de saldos.

5.2. Mecanismo de Autorización Jerárquica y Auditoría de Saldos

El procedimiento para la aprobación de una cuenta calificada como PEP exige un mecanismo de autorización jerárquica que escala por encima de la gerencia de operaciones común. El Analista AML recopila los formularios IVE especiales para PEP y compila el informe de riesgo técnico inicial, remitiendo el expediente completo de forma exclusiva a la plataforma de deliberación del Comité de Cumplimiento. La activación operativa de la cuenta requiere la resolución unánime y favorable por escrito de los directores integrantes del Comité, la cual debe ser firmada digitalmente empleando certificados de Firma Electrónica Avanzada.

Una vez autorizada de forma jerárquica, la cuenta del PEP queda sujeta a un procedimiento de Auditoría de Saldos Permanente en el Core Bancario Central. El sistema activa un disparador lógico (Database Trigger) que intercepta cada crédito o débito de forma individual, aislando la transacción en una cola de verificación en caliente antes de afectar los balances generales del neobanco. El software contrasta el monto de cada depósito contra la capacidad patrimonial declarada por el funcionario en su formulario IVE; si el PEP recibe una transferencia ACH que excede el rango de su salario oficial asignado por el Estado, el sistema congelará la operación de forma inmediata de acuerdo con el artículo 6.1 de las Condiciones Generales de la cuenta, emitiendo una alerta crítica y obligando a la presentación de los soportes que descarten esquemas de cohecho o malversación de fondos públicos antes de permitir la liberación del saldo líquido.

CAPÍTULO VI: DEL SISTEMA OPERATIVO DE MONITOREO TRANSACCIONAL CONTINUO

6.1. Procesamiento en Tiempo Real de Mensajería Financiera e Ingesta de Datos

El monitoreo transaccional continuo constituye el control operativo dinámico más crítico para la preservación de la resiliencia del ecosistema financiero de Neobank Digital. La Entidad implementa un motor de monitoreo de transacciones AML que opera integrado de forma nativa en la capa de transporte de datos del Core Bancario. Este sistema intercepta la totalidad de los eventos financieros, incluyendo las autorizaciones de compras presenciales y no presenciales transmitidas por la red Visa (mensajes ISO 8583), las transferencias de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH de Guatemala) y las cargas de saldo mediante pasarelas de pago perimetrales, procesando el flujo de datos en tiempo real con una latencia de computación inferior a diez (10) milisegundos por evento.

El procedimiento operativo del motor de monitoreo se fundamenta en la evaluación paralela de dos capas de control lógico: la primera capa ejecuta reglas algorítmicas deterministas basadas en el catálogo de tipologías de lavado de la IVE (límites transaccionales absolutos, ventanas de tiempo restringidas, conteo de transacciones concurrentes); la segunda capa corre modelos estadísticos basados en algoritmos de aprendizaje automático no supervisado (Isolation Forests y Redes Neuronales de Gráfico) que evalúan de forma continua el vector transaccional de la cuenta en comparación con su propio comportamiento histórico y el de su grupo de pares socioeconómicos. Toda transacción que introduzca un índice de anomalía superior a la desviación estándar permitida es marcada con una bandera de advertencia (*Flagged Transaction*) y desviada hacia la consola operativa de la Unidad AML para su investigación forense exhaustiva.

6.2. Protocolo Operativo para el Procesamiento de Alertas Analíticas

Cuando el motor de monitoreo genera una alerta analítica por comportamiento transaccional inusual, el procedimiento operativo impone un flujo de trabajo estructurado y sujeto a acuerdos de niveles de servicio (SLA) regulatorios estrictos. El sistema asigna automáticamente el incidente a un Analista de la Unidad AML en función de la carga de trabajo y el nivel de prioridad de la señal de alerta. El procedimiento de investigación forense humana debe ejecutarse siguiendo de forma obligatoria las fases y plazos estipulados en el siguiente protocolo operativo de control corporativo:

- 1. Fase de Clasificación Inicial e Inmovilización Preventiva (SLA: 2 Horas):** El analista evalúa los metadatos de la alerta. Si la señal corresponde a una alerta de prioridad Crítica (como coincidencia en listas de la OFAC o estructuración flagrante ALT-AML-01), el analista ejecuta desde su consola el comando de inmovilización preventiva de fondos, bloqueando de raíz las funciones de retiro en ATM y transferencias ACH salientes para evitar la fuga de capitales del neobanco.
- 2. Fase de Análisis Forense y Reconstrucción del Historial (SLA: 24 Horas):** El analista reconstruye la cronología financiera del usuario en la base de datos PostgreSQL. Analiza las direcciones IP de conexión, los hashes de los dispositivos móviles utilizados, los patrones geográficos de consumo de las tarjetas virtuales y contrasta el volumen de fondos movilizado contra el perfil socioeconómico archivado en el Formulario IVE y el NIT de la SAT.
- 3. Fase de Requerimiento Justificativo al Usuario (SLA: 48 Horas):** Si el análisis forense confirma la existencia de una anomalía transaccional pero no arroja evidencias directas de criminalidad flagrante, el analista activa una solicitud push prioritaria dentro de la app móvil. El sistema concede al cuentahabiente un plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas para cargar los documentos legales que justifiquen el origen de los fondos extraordinarios detectados en el sistema.
- 4. Fase de Dictamen Técnico y Cierre del Incidente (SLA: 12 Horas):** Recibidos los soportes documentales (o vencido el plazo de 48 horas sin respuesta del usuario), el Analista AML emite un Dictamen Técnico formal. Si el usuario demostró la licitud de la operación, la alerta se cierra bajo el código *FALSO_POSITIVO_VALIDADO* y se liberan las restricciones lógicas de la cuenta; si persisten las inconsistencias o el cliente omitió responder, el caso se eleva con carácter de urgencia ante el Oficial de Cumplimiento para la estructuración inmediata del Reporte de Transacciones Sospechosas (RTS) hacia la IVE.